

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM nº RJ2016/2159

- Acusados: Luis Eulálio de Bueno Vidigal Filho
Luis Eulálio de Bueno Vidigal Neto
Rogério Carvalhaes
- Ementa: Irregularidades contábeis na elaboração das demonstrações financeiras da companhia. Abstenção de opinião do auditor independente. Descumprimento dos deveres de diligência e de fiscalização. Multas.
- Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/76, decidiu:
1. APLICAR ao acusado **Luis Eulalio de Bueno Vidigal Filho**, na qualidade de diretor da Companhia, a penalidade de **multa pecuniária de R\$60.000,00**, por ter violado o disposto nos artigos 153, 176 e 177, §3º, da Lei nº 6.404/76, combinados com os artigos 14 e 26 da Instrução CVM nº 480, de 2009, em razão da elaboração de demonstrações financeiras em desacordo com o disposto nos itens 28 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1) e QC 26 do Pronunciamento Conceitual Básico (R1).
 2. APLICAR aos acusados **Luis Eulalio de Bueno Vidigal Neto e Rogério Carvalhaes**, na qualidade de membros do Conselho de Administração da companhia, a penalidade de **multa pecuniária individual de R\$ 30.000,00**, por terem violado o disposto nos artigos 142, III e V, e 153 da Lei nº 6.404/1976, ao deixarem de adotar as providências compatíveis com relação às irregularidades contábeis identificadas nas demonstrações financeiras da Companhia.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM nº 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Ausentes os acusados e a representante constituída nos autos.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Borba, Gustavo Machado Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira e Pablo Renteria, Relator e Presidente da Sessão.

Ausente o Presidente da CVM, Marcelo Santos Barbosa.

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2017.

Pablo Renteria
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento

**PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2016/2159
SEI nº 19957.001353/2016-21**

Acusados: Luis Eulalio de Bueno Vidigal Filho
Luis Eulalio de Bueno Vidigal Neto
Rogério Carvalhaes

Assunto: Apurar a eventual responsabilidade de diretores e membros do Conselho de Administração da Cobrasma.

Relator: Diretor Pablo Renteria

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM.

1. Cuida-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas ("SEP") para apurar a responsabilidade de Luis Eulalio de Bueno Vidigal Filho ("Luis Eulalio Filho"), na qualidade de Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Cobrasma S.A. ("Companhia"), por infração aos artigos 153, 176, e 177, §3º, da Lei nº 6.404/76 e aos artigos 14 e 26 da Instrução CVM 480/2009¹, bem como de Luis Eulalio de Bueno Vidigal Neto ("Luis Eulalio Neto") e Rogério Carvalhaes, na qualidade de membros do Conselho de Administração da Companhia, por infração aos artigos 142, III e V, e 153, da Lei nº 6.404/1976².

2. Este processo sancionador tem origem no Processo CVM nº RJ2015/3092, no qual foram analisadas as demonstrações financeiras da Companhia, nos termos do Plano Bial de Supervisão Baseada em Risco 2015-2016.

II. DOS FATOS APURADOS PELA SEP.

3. Em 9.4.2015, foi enviado o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/Nº 88/2015 (fls. 20-21) a Luis Eulalio Filho, na qualidade de diretor de relações com investidores da Companhia, tendo por objeto as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2014. Foram solicitadas informações acerca da abstenção de opinião do auditor independente, cujo teor é reproduzido abaixo:

"Base para abstenção de opinião sobre as demonstrações financeiras.

Como parte integrante dos procedimentos para os exames de auditoria independente, efetuamos pedidos de confirmações junto aos Assessores Jurídicos da empresa, em observância ao disposto na Resolução nº 1.214/2009, do Conselho Federal de Contabilidade, sobre a situação atual de processos judiciais em andamento, nos quais figura como réu, porém, até a data de emissão deste relatório, não recebemos as respectivas respostas. Dessa forma, não foi possível

mensurarmos a suficiência dos saldos apresentados na rubrica Provisões, no Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2014, da COBRASMA S/A, em razão da falta de informações de valores e de probabilidades de perdas. Considerando o mencionado nas notas explicativas às demonstrações financeiras da COBRASMA S/A e de sua controlada Fornasa S/A, as referidas empresas se encontram inativas e, em decorrência, não estão gerando recursos suficientes para a liquidação de suas dívidas. Os credores dessas companhias estão discutindo judicialmente o valor das dívidas, o direito que possam ter sobre os ativos existentes e o valor a ser atribuído a tais ativos em uma eventual liquidação de seus débitos. Não conseguimos obter informações das instituições financeiras, nem dos órgãos públicos, sobre os valores devidos na data-base de elaboração do balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2014. Os valores dos encargos registrados no passivo da companhia foram calculados com base nas disposições da legislação tributária vigente, nos contratos de empréstimos e financiamentos firmados e nas informações de seus consultores jurídicos.

Abstenção de opinião.

Em decorrência da relevância dos possíveis efeitos advindos dos assuntos mencionados no parágrafo base para abstenção de opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, os valores registrados no ativo e no passivo da companhia podem ser significativamente diferentes daqueles constantes nos seus registros contábeis, quando da conclusão das discussões judiciais em andamento. Dessa forma, não estamos em condições de opinar e, portanto, não opinamos sobre as demonstrações financeiras da COBRASMA S.A., acima referidas" (fls. 17 e 18).

4. A Companhia, por meio de resposta protocolada em 16.4.2015 (fls. 23-24), afirmou resumidamente que (i) a partir de 1998, teve as suas atividades paralisadas e, por essa razão, não estava em condições de gerar recursos suficientes para a liquidação de suas dívidas; (ii) os auditores não teriam conseguido obter informações das instituições financeiras, tampouco dos órgãos públicos a respeito dos valores devidos na data de entrega de suas demonstrações financeiras; (iii) em relação aos instrumentos financeiros, tendo em vista a existência de processos judiciais envolvendo os seus credores, a administração da Companhia não teria tido condições de identificar a ocorrência de diferenças relevantes entre os valores de mercado e os valores apresentados nas demonstrações financeiras; e (iv) seus credores estariam "*discutindo judicialmente o valor das dívidas, o direito que possam ter sobre os ativos existentes e o valor a ser atribuído a tais ativos em uma liquidação de seus débitos*" (fls. 24) e, que, portanto, a administração da Companhia não estaria em condições de fornecer os valores esperados.

5. Diante dessa resposta, em 22.5.2015, a SEP enviou novos OFÍCIOS/CVM/SEP/GEA-5 números 130,131 e 132/2015 (fls. 44-45) pedindo que os administradores da Companhia se manifestassem acerca das possíveis irregularidades contábeis, nos termos do art. 11 da Deliberação CVM nº 538/2008.

6. Em 12.6.2015 e 30.6.2015, os administradores reiteraram os argumentos já apresentados e afirmaram adicionalmente que (i) a maioria das dívidas seria de instituições financeiras que não mais existem e que a Companhia teria atualizado os valores desses passivos mediante a apropriação dos correspondentes encargos financeiros, calculados com base na legislação vigente, nos contratos firmados e nas informações obtidas junto aos seus consultores jurídicos; (ii) a não obtenção das informações junto às instituições e aos órgãos públicos teria impossibilitado a confirmação dos passivos por parte dos auditores.

7. De acordo com a SEP, constam das demonstrações financeiras individuais referentes ao exercício social de 2014 os seguintes valores: (i) ativo de R\$164.403 mil (ii) empréstimos e financiamentos do passivo não circulante de R\$3.416.494 mil; (iii) provisões do passivo não circulante de R\$67.872 mil. (fls. 2-3).

8. Das demonstrações financeiras consolidadas referentes ao mesmo exercício constam os seguintes valores: (i) ativo de R\$167.722 mil; (ii) empréstimos e financiamentos do passivo não circulante de R\$4.406.724 mil; e (iii) provisões do passivo não circulante de R\$171.600 mil (fls. 7-8).

III. ACUSAÇÃO.

9. De acordo com a área técnica, a verificabilidade é uma das características qualitativas das informações contábeis. Nessa direção, citou o item QC 26 do Pronunciamento Conceitual Básico (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, aprovado por meio da Deliberação CVM nº 675/2011, que prevê que a *"verificabilidade ajuda a assegurar aos usuários que a informação representa fidedignamente o fenômeno econômico que se propõe representar"*. A SEP entendeu, com base nos fatos expostos, não ter ficado demonstrado o atendimento à referida característica qualitativa da informação contábil.

10. A SEP também menciona o disposto no item 28 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis, aprovado por meio da Deliberação CVM nº 676/2011, segundo a qual, *"quando o regime de competência é utilizado, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas (os elementos das demonstrações contábeis) quando satisfazem as definições e os critérios de reconhecimento para esses elementos contidos na Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro"*.

11. Na visão da área, tal comando regulamentar não foi observado, pois, de acordo com o auditor independente, *"os valores registrados no ativo e no passivo da companhia podem ser significativamente diferentes daqueles constantes de seus registros contábeis, quando das discussões judiciais em andamento."*

12. Portanto, a área técnica concluiu que Luis Eulalio Filho, na qualidade de diretor de relações com investidores, agiu em violação ao art. 14 da Instrução CVM nº 480/2009, uma vez que não teriam sido divulgadas informações contábeis verdadeiras, completas e consistentes, sem induzir investidores a erro.

13. A SEP também concluiu que Luis Eulalio Filho teria descumprido a norma constante do artigo 26 da Instrução CVM nº 480/2009, segundo a qual as demonstrações financeiras de emissores nacionais devem ser elaboradas de acordo com a Lei nº 6.404/1976 e com as normas da CVM.

14. Adicionalmente, a área entendeu que o diretor infringiu (i) o art. 177, *caput*, da Lei nº 6.404/76, *"uma vez que a escrituração não obedeceu aos preceitos da legislação comercial e da referida Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos"*; e (ii) o art. 177, §3º, *"uma vez que não foram observadas, ainda, as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários"* (fls. 101)³.

15. No que diz respeito aos membros do conselho de administração, a área técnica faz alusão ao artigo 142 da Lei nº 6.404/76, que dispõe que compete ao conselho de administração, dentre outras atribuições:

*"III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e os papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados, ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;
(....)*

V - manifestar-se sobre o relatório da administração e sobre as contas da diretoria."

16. A SEP concluiu que os membros do conselho de administração da Companhia teriam deixado de fiscalizar a gestão desempenhada pelo diretor Luis Eulalio Filho, em descumprimento ao inciso III do mencionado art. 142. Entendeu ainda que, ao se manifestarem favoravelmente à divulgação das demonstrações financeiras que não respeitavam às normas vigentes aplicáveis, os conselheiros infringiram o inciso V do mesmo artigo.

17. Por fim, a área técnica destaca dois pontos, quais sejam, (i) o fato de os auditores independentes terem emitido relatório com abstenção de opinião desde as demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31.12.1999; (ii) o fato de as demonstrações financeiras terem sido reiteradamente aprovadas pela administração da Companhia desde, pelo menos, 2011, com relação ao exercício social de 2010.

18. Diante dos fatos acima apurados, a área técnica apresentou, em 13.7.2015, Termo de Acusação (fls. 74-85) em face de:

*(i) **Luis Eulalio de Bueno Vidigal Filho**, presidente e diretor de relações com investidores da Companhia, por infração aos **artigos 153, 176 e 177, da Lei nº 6.404/76 e aos artigos 14 e 26 da Instrução CVM nº 480/09**, ao fazer elaborar as demonstrações financeiras em desacordo com o disposto no item 28 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1)⁴ - Apresentação das Demonstrações Contábeis, aprovado por meio da Deliberação CVM nº 676/2011, e no item QC 26 do Pronunciamento Conceitual Básico (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, aprovado por meio da Deliberação CVM nº 675/2011;*

*(ii) **Luis Eulalio de Bueno Vidigal Neto e Rogério Carvalhaes**, membros do conselho de administração da Companhia, **por infração aos artigos 142, incisos III e V, e 153, da Lei nº 6.404/76**, ao terem se omitido de fiscalizar a diretoria quanto à falta de controles, por aprovarem as demonstrações financeiras que não observavam as normas contábeis vigentes e por não tomarem qualquer medida para que se adotassem os referidos controles.*

IV. DA MANIFESTAÇÃO DA PFE.

19. Em 28.3.2016, a Procuradoria Federal Especializada na CVM ("PFE"), apresentou o Parecer/nº00038/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls.86-88), por meio do qual entendeu que os requisitos formais previstos no art. 6º da Deliberação CVM nº 538/2008⁵ foram atendidos, assim como as diligências previstas no art. 11 da mesma Deliberação⁶. O Parecer foi aprovado nos termos do Despacho/nº00033/2016/GJU-4/PFE/CVM/PGF/AGU (fls. 89), que concordava parcialmente com o Parecer, por entender que o inciso II do art. 6º da Deliberação CVM nº 538/2008 não fora inteiramente atendido.

20. Em 28.3.2016, a PFE expediu o Despacho/nº00139/2016/PFE/CVM/PGE/AGU, apontando ser importante que a área

acusadora explicitasse os fundamentos pelos quais considerava terem sido violados todos os dispositivos indicados, muito embora fosse possível se inferir as razões.

21. As sugestões propostas pela PFE foram acatadas no Termo de Acusação constante das fls. 94-102 e relatado acima.

V. DA DEFESA DOS ACUSADOS.

22. Luis Eulalio apresentou defesa em 24.6.2016 (fls. 132-139). Inicialmente, a defesa traz uma breve síntese dos fatos e afirma que *"tanto o REQUERENTE quanto os Conselheiros sempre atentaram e produziram as demonstrações financeiras com base na realidade empírica da companhia, refletindo com exatidão a sua situação econômica"* (fls. 135).

23. De acordo com a defesa, apenas seria possível precisar de forma estimada o passivo anual ao final de cada exercício, *"motivando a empresa contratada de se abster de dar opinião no que tange às demonstrações financeiras, o que é oriundo da incerteza e da indefinição de término do expressivo número de demandas em curso, além de não terem obtido resposta das instituições financeiras e órgãos públicos, impossibilitando a checagem e a conferência dos dados relacionados"* (fls. 136).

24. A defesa chama atenção para o fato de que o volume negociado durante o exercício social de 2014 seria substancialmente reduzido e que o baixo valor das cotações (ON: R\$0,08 e 0,01; PN: R\$0,09 e 0,02) comprovavam a falta de interesse de investidores em virtude da crise econômica envolvendo o Brasil.

25. A defesa pontua ainda que foram mantidos controles internos adequados e que os auditores teriam se negado a emitir opinião por falta de diligência própria, ou em função da realidade e da situação econômica da Companhia.

26. Os membros do Conselho de Administração Luis Eulalio Neto e Rogério Carvalhaes, por sua vez, apresentaram defesa em 24.6.2016, em termos semelhantes aos apresentados pelo diretor Luis Eulalio Filho.

27. Afirmaram, nessa oportunidade, que fiscalizaram a gestão da Companhia *"se debruçando e analisando toda a documentação pertinente, [...] tendo concordado com as demonstrações financeiras expostas para o ano de 2014"*, pois do contrário, estariam *"escamoteando a realidade, ocultando dados, ou mesmo suprimindo obrigações"*. (fls. 364)

VI. DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO.

28. Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 5.7.2016, fui sorteado como relator deste processo.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2017.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR

¹Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.

Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:

- I - balanço patrimonial;
- II - demonstração dos lucros, ou prejuízos acumulados;
- III - demonstração do resultado do exercício; e
- IV - demonstração dos fluxos de caixa; e
- V - se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.

Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência.

§3º - As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas à auditoria por auditores independentes nela registrados.

Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro.

Art. 26. As demonstrações financeiras de emissores nacionais devem ser:

- I - elaboradas de acordo com a Lei nº 6.404, de 1976, e as normas da CVM;
- e II - auditadas por auditor independente registrado na CVM.

2º Art. 142. Compete ao conselho de administração:

- III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e os papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados, ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;
- V - manifestar-se sobre o relatório da administração e sobre as contas da diretoria.

3 A Lei nº 6.404/76, em seu artigo 177, prevê que *"a escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência"*. O parágrafo 3º desse artigo prevê que *"as demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas à auditoria por auditores independentes nela registrados"*.

4 28. Quando o regime de competência é utilizado, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas (os elementos das demonstrações contábeis) quando satisfazem as definições e os critérios de reconhecimento para esses elementos, contidos na Estrutura Conceitual para a Elaboração e a Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro.

5 Art. 6º - Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar:

- I - nome e qualificação dos acusados;
- II - narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas;
- III - análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem a sua participação nas infrações apuradas;
- IV - os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e
- V - proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.

6 Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório, ou no termo de acusação, conforme o caso.

Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no *caput* sempre que o acusado:

- I - tenha prestado depoimento pessoal, ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados, ou
- II - tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça".

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2016/2159

SEI nº 19957.001353/2016-21

Acusados: Luis Eulalio de Bueno Vidigal Filho
Luis Eulalio de Bueno Vidigal Neto
Rogério Carvalhaes

Assunto: Apurar a eventual responsabilidade de diretores e membros do Conselho de Administração da Cobrasma S.A.

Relator: Diretor Pablo Renteria

V O T O

I. DO OBJETO.

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas ("SEP") para apurar a responsabilidade de Luis Eulalio de Bueno Vidigal Filho ("Luis Eulalio Filho"), Luis Eulalio de Bueno Vidigal Neto ("Luis Eulalio Neto") e Rogério Carvalhaes na qualidade de administradores da Cobrasma S.A. ("Companhia" ou "Cobrasma"), em razão de supostas irregularidades contábeis nas demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2014.

2. A análise das acusações está organizada em duas partes. A primeira dedica-se ao exame das supostas irregularidades contábeis, que deram origem à abstenção de opinião do auditor independente. Em seguida, passa-se à análise da eventual responsabilidade dos acusados.

II. DAS IRREGULARIDADES CONTÁBEIS.

3. A abstenção de opinião do auditor independente foi motivada pela insuficiência de informações que permitissem mensurar o passivo da Companhia – notadamente as provisões relacionadas aos processos judiciais e as dívidas mantidas junto às instituições financeiras.

4. No relatório de auditoria, afirma-se que: "(...) *Considerando o mencionado nas notas explicativas às demonstrações financeiras da COBRASMA S/A e de sua controlada Fornasa S/A, as referidas empresas se encontram inativas e, em decorrência, não estão gerando recursos suficientes para a liquidação de suas dívidas. Os credores dessas companhias estão discutindo judicialmente o valor das dívidas, o direito que possam ter sobre os ativos existentes e o valor a ser atribuído a tais ativos em uma eventual liquidação de seus débitos. **Não conseguimos obter informações das instituições financeiras, nem dos órgãos públicos, sobre os valores devidos na data base de elaboração do balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2014.** Os valores dos encargos registrados no passivo da companhia foram calculados com base nas disposições da legislação tributária vigente, nos contratos de empréstimos e financiamentos firmados e nas informações de seus consultores jurídicos. Em decorrência da relevância dos possíveis efeitos advindos dos assuntos mencionados no parágrafo base para abstenção de opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, **os valores registrados no ativo e no passivo da companhia podem ser significativamente diferentes daqueles constantes nos seus registros contábeis, quando da conclusão das discussões judiciais em andamento.***" (fls. 356)

5. Os acusados assumem que não teriam tido "*condições de fornecer as informações das instituições financeiras e de órgãos públicos, sobre os valores devidos na data base de elaboração das informações intermediárias individuais e das informações financeiras do encerramento de exercício.*" (fls. 24).

6. Segundo a defesa, a indefinição dos valores contabilizados seria decorrente do expressivo número de demandas envolvendo a Companhia, somada à situação financeira então vivenciada e os reflexos da "*grave crise econômica*" no Brasil.

7. Curiosamente, a mesma defesa afirma ter mantido mecanismos de controle adequados e ter divulgado informações financeiras completas, verdadeiras e consistentes, de forma a não induzir investidores a erro, *com "lastro em sólidas informações"*. Para a defesa, a negativa de opinião se explicaria pela falta de diligência dos próprios auditores, ou em razão da situação econômica da Companhia.

8. Tais alegações são manifestamente improcedentes. Como bem apontou a SEP, uma das características qualitativas das informações contábeis é a verificabilidade. O item QC 26 do Pronunciamento Conceitual Básico (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, aprovado por meio da Deliberação CVM nº 675/11, estabelece que a *"verificabilidade ajuda a assegurar aos usuários que a informação representa fidedignamente o fenômeno econômico que se propõe representar"*.

9. A verificabilidade traduz um conceito fundamental da contabilidade, que, nos termos do item 28 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1), deve ser observado no reconhecimento de qualquer item nas demonstrações financeiras, inclusive no passivo¹.

10. A negativa de opinião do auditor independente resulta da impossibilidade de verificação dos valores reconhecidos no passivo do balanço patrimonial, não havendo, assim, qualquer segurança de que, de fato, expressem a real situação financeira da Companhia. Os acusados – nos termos das respostas aos ofícios à CVM e da defesa – admitem que os valores reconhecidos nas demonstrações não poderiam ser definidos.

11. Assim, não obstante a defesa afirmar a estrita observância às normas legais e regulamentares aplicáveis, não foi fornecido qualquer elemento apto a comprovar os valores contabilizados. Conclui-se, portanto, que as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2014 foram elaboradas em infração ao disposto no item 28 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1).

III. DAS RESPONSABILIDADES DOS ADMINISTRADORES.

12. Constatada a infração às normas contábeis vigentes, passo então ao exame das responsabilidades dos acusados.

a) *Diretor Luis Eulalio Filho.*

13. De acordo com o art. 176 da Lei nº 6.404/1976, cumpre à diretoria elaborar, ao fim de cada exercício social, as demonstrações financeiras das companhias. O art. 177 complementa o anterior ao estabelecer que a escrituração contábil deve observar "os preceitos da legislação comercial, e da Lei e aos princípios da contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar mutações patrimoniais segundo o critério de competência". O §3º do art. 177 prevê, por sua vez, que as demonstrações financeiras devem alinhar-se às normas expedidas pela CVM e submeter-se à revisão de auditor independente.

14. Na mesma direção, o art. 14 da Instrução CVM nº 480/2009 estabelece que "o emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro. Por sua vez, o art. 26 da Instrução CVM nº 480/2009 prevê que as demonstrações financeiras dos emissores nacionais devem ser "elaboradas de acordo com a Lei nº 6.404, de 1976 e as normas da CVM".

15. Desse modo, em relação às irregularidades identificadas nas demonstrações contábeis referentes ao período encerrado em 31.12.2014, constata-se que o diretor Luis Eulalio Filho não agiu com a devida diligência, em desrespeito ao dever estabelecido no art. 153 da Lei nº 6.404, de 1976.

b) Membros do Conselho de Administração.

16. De acordo com o Termo de Acusação, em razão das irregularidades contábeis, os membros do Conselho de Administração não teriam cumprido os deveres legais estabelecidos no art. 153 e nos incisos III e V do art. 142 da Lei nº 6.404/1976, a saber: *"III – fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papeis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados, ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; (...) V- manifestar-se sobre o relatório da administração e contas da diretoria".*

17. Acerca da responsabilidade dos membros do conselho de administração por irregularidades verificadas na elaboração das demonstrações financeiras da Companhia, já tive a oportunidade de me manifestar nos autos do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/2651², nos seguintes termos:

"Diferentemente dos diretores, os membros do conselho de administração não são direta e primariamente responsáveis pela correta elaboração das demonstrações contábeis da companhia. Desta feita, a constatação da infração contábil, por si só, não enseja a responsabilidade do conselheiro.

A questão, a meu ver, deve ser examinada sob a perspectiva do dever de fiscalização da gestão dos diretores, que recai sobre os membros do conselho de administração, nos termos do já mencionado art. 142, III, da Lei nº 6.404/1976.

No que tange especificamente às demonstrações financeiras, cumpre ressaltar que o conselheiro, a princípio, tem o direito de confiar nas informações recebidas dos diretores, de modo que o dever de fiscalizar só se impõe quando há sinais de alerta a respeito da provável ocorrência de infrações contábeis."

18. No caso em questão, os membros do conselho de administração dispunham de relatório emitido pelos auditores da Companhia com abstenção de opinião.

19. Nada obstante a existência desse sinal, os conselheiros quedaram-se inertes e não há nos autos elementos que comprovem qualquer providência por parte desses acusados para a investigação das questões levantadas pelos auditores, ou manifestação acerca das contas anuais da diretoria, ou relatório da administração. Desta feita, encontra-se configurada a falta de diligência no cumprimento do dever de fiscalização, de que trata o art. 142, III e V, da Lei nº 6.404/1976.

20. Em suma, em relação às irregularidades identificadas nas demonstrações contábeis referentes ao período encerrado em 31.12.2014, devem responder os membros do Conselho de Administração Luis Eulalio Neto e Rogerio Carvalhaes pela infração ao art. 142, III, e art. 153, da Lei nº 6.404/1976.

IV. DA DOSIMETRIA DA PENA.

21. Passo à conclusão de meu voto.

22. De uma parte, cumpre levar em consideração, como circunstância atenuante, o baixo volume de negociação no exercício social 2014 e a paralisação das atividades da Companhia desde 1998.

23. De outra parte, constitui circunstância agravante o fato de que as demonstrações financeiras do período encerrado em 31.12.1999 evidenciam o parágrafo base para opinião, com abstenção de opinião. E, nesse ponto, vale destacar que as infrações foram repetidas a despeito das ressalvas apontadas pelo auditor independente.

24. Voto nos seguintes termos:

- a) Condenação, com base no art. 11, II, da Lei nº 6.385/1976, de **Luis Eulalio de Bueno Vidigal Neto**, na qualidade de diretor da Companhia, à penalidade pecuniária no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), por ter violado o disposto nos artigos 153, 176 e 177, §3º, da Lei nº 6.404/1976, combinados com os artigos 14 e 26 da Instrução CVM nº 480, de 2009, em razão da elaboração de demonstrações financeiras em desacordo com o disposto no item 28 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1), aprovado por meio da Deliberação CVM nº 676/2011 e item QC 26 do Pronunciamento Conceitual Básico (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, aprovado por meio da Deliberação CVM nº 675/11.
- b) Condenação, com base no art. 11, II, da Lei nº 6.385/1976, de **Luis Eulalio de Bueno Vidigal Filho** e de **Rogério Carvalhaes**, na qualidade de membros do Conselho de Administração, à penalidade pecuniária individual no valor de R\$30.000,00 (trinta mil reais), por terem violado o disposto nos artigos 142, III e V, e 153 da Lei nº 6.404/1976, ao deixarem de adotar as providências compatíveis com relação às irregularidades contábeis identificadas nas demonstrações financeiras da Companhia.

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2017.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR

¹ De acordo com o referido preceito normativo, “quando o regime de competência é utilizado, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas (os elementos das demonstrações contábeis) quando satisfazem as definições e os critérios de reconhecimento para esses elementos contidos na Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro”.

² Julgamento em 26.5.2017.